

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1001/2531

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัท เอส.ซี.ดี.เวลีออปเมนท์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 850

เมื่อหน้าที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้มีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือให้ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น การที่จำเลยได้ทำหนังสือไว้ต่อโจทก์มีใจความว่ายอมจะใช้ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย ดังนี้ ถือได้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ไม่เป็นหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำหนังสือดังกล่าวจะรับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก้กัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับจ้างเหมาจากกรมทางหลวงให้สร้างและขยายแนวเขตทางหลวงสายชลบุรี - บ้านบึง แล้วคนงานของจำเลยทำให้เสาโทรเลขและอุปกรณ์ของโจทก์เสียหายและสูญหาย เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย 73,529.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า เสาโทรเลขเสียหายเพียง 30 ต้น ค่าเสียหาย 21,000 บาท และโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวนดัง

กล่าวแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,749.37 บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาพึงเป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2522 จำเลยรับจ้างเหมาสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดสายชลบุรี - บ้านบึง ในการสร้างและขยายทางดังกล่าวคนงานของจำเลยได้ใช้รถแทรกเตอร์ดันต้นไม้ข้างทางล้มเกี่ยวสายโทรเลขของโจทก์ ทำให้เสาโทรเลขล้มหักเสียหาย และใช้รถดันเสาโทรเลขออกนอกเขตทางที่สร้างและขยาย และใช้รถขุดดินทับเสาโทรเลขของโจทก์ที่วางไว้ข้างทางเตรียมจะปักใหม่หลายต้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งนายวาทีน ลาภสมทบ นายสมควรพรหมสาขา ณ สกลนคร และนายบัณฑิต เกตุระกุล พนักงานของโจทก์เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวได้รายงานว่ามีเสาโทรเลขขาดหายไป 71 ต้น เสาโทรเลขที่ถูกถอนและหักชำรุดทิ้งไว้ข้างทาง 28 ต้น (โจทก์ฟ้องว่า 24 ต้น) เสาค้ำยันขนาด 7 เมตรหักชำรุด 5 ต้น กางแขนขนาด 4 ลูกถ้วยขาดหายไป 124 อัน ก้านตรงต้นลูกถ้วยขาดหายไป 124 อัน ลูกถ้วยกระเบื้องขาดหายไป 124 ลูก จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งหมดผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ทราบรายงานของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2524 ปรากฏตามรายงาน
ของกองนิติการเอกสารหมายเลข.2

ที่โจทก์ฎีกาว่าขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 73,529.21 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นศาลฎีกาเชื่อตามคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบทางแพ่งว่า ทรัพย์สินของโจทก์
ที่สูญหายและเสียหายมีจำนวนดังที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง ส่วนราคาทรัพย์สินนั้น
ปรากฏตามสำเนาหนังสือสั่งซื้อของกองทรัพย์สินและพัสดุการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย เอกสารหมายเลข จ.11 ถึงจ.14 โดยจำเลยมิได้นำสืบเป็นอย่างอื่น ศาลฎีกา
จึงกำหนดราคาในการคำนวณค่าเสียหายให้โจทก์ดังที่โจทก์ขอมา แต่ที่โจทก์ฟ้องว่า
เสาโทรเลขหักชำรุด 24 ต้น ราคาต้นละ 628.64 บาท เป็นเงิน 17,601.92 บาท นั้น
ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องเป็นเงิน 15,087.36 บาท รวมค่าสินไหมทดแทนที่จำเลยต้องรับ
ผิดทุกรายการเป็นเงิน 71,014.65 บาท

ที่จำเลยแก้ฎีกาว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 โจทก์จำเลยได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยยอมรับผิดชอบ 21,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข ล.7
โดยโจทก์ได้เชิดนายวาทีนเป็นตัวแทนหรือยอมให้นายวาทีนเชิดตัวเองเป็นตัวแทน
โจทก์ในการทำสัญญา นายชิตผู้จัดการสนามเป็นผู้ทำสัญญาแทนจำเลย จำเลยจึงไม่
ต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่โจทก์กล่าวอ้าง นั้น ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข ล.7 เป็นบันทึก
คำให้การของนายชิตที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบ
หรือร่วมรับผิดชอบในทางแพ่งที่ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง เพื่อหาราย
ละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับและหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบ นายชิตลงลายมือ
ชื่อโดยระบุฐานะว่าผู้ให้สัญญา นายวาทีนกรรมการคนหนึ่งในการคณะกรรมการดังกล่าว
ลงลายมือชื่อโดยระบุฐานะว่าผู้รับสัญญาเอกสารฉบับนี้มีใจความว่า นายชิตยอมรับว่า
ในการสร้างทางสายชลบุรี - บ้านบึง จำเลยทำให้เสาโทรเลขของโจทก์หัก 30 ต้น

โจทก์คิดราคาต้นละ 700บาท จำเลยจะจ่ายเงินให้ 21,000 บาท เมื่อโจทก์เรียกร้อง
พิเคราะห์ใจความในเอกสารหมายเลข 7 แล้ว เห็นว่า หน้าที่โจทก์เรียกร้องมีมูลมาจากการ
ทำละเมิด โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้มีสิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินอันต้องเสียไปเพราะ
ละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น เมื่อนายชิตทำหนังสือยอมจะใช้ราคาทรัพย์สินของ
โจทก์ที่สูญหายและเสียหาย เอกสารฉบับนี้จึงเป็นเพียงหนังสือที่ฝ่ายจำเลยผู้เป็นลูก
หนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ตามสิทธิเรียกร้อง หาใช่หนังสือสัญญา
ประนีประนอมยอมความไม่เพราะไม่มีข้อความที่แสดงว่าผู้ทำเอกสารฉบับนี้ระงับข้อ
พิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน
เอกสารฉบับนี้จึงมิใช่หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยว่าในการทำเอกสารฉบับนี้โจทก์เจตนาขายวาทีเป็นตัวแทน หรือยอมให้นาย
วาทีเชิดตัวเองเป็นตัวแทนโจทก์ดังที่จำเลยกล่าวอ้างหรือไม่ โจทก์จึงไม่ถูกจำกัด
สิทธิที่ต้องยอมรับค่าสินไหมทดแทนเพียง 21,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน 71,014.65บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ